

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 76/2533

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

โจทก์

นายวินัย วงศ์ทอง กับพวก

จำเลย

นายสฤติย์ วันลา หรือวัลลา จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 วรรคสอง มาตรา 340 ตี มาตรา 289(7) ประกอบมาตรา 80
ลงโทษตามมาตรา 289(7) ประกอบมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกตลอดชีวิต คำ
ให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ขณะถูกจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษ
ให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้ชัง
จำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 170)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนบาทให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนบาทให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>